

Module

11.1

11.1 Les prélèvements sur les dividendes



L'objectif de ce module est de **comprendre le fonctionnement des prélèvements que l'État peut mettre en place sur les dividendes** (participation directe de l'État au capital de la société extractive ou impôt sur le revenu des valeurs mobilières), leurs modes de calcul ainsi que leurs implications économiques sur un projet extractif. Après **un rappel théorique**, nous passerons de la théorie à **la pratique du calcul de ces prélèvements** dans le secteur extractif.

DEFINITION

L'État peut exiger d'**entrer au capital** des sociétés extractives locales. **Devenir actionnaire** permet non seulement à l'État d'avoir un **accès à l'information** interne à la société mais également de **percevoir des dividendes**. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un impôt, mais plutôt d'un moyen pour l'État de percevoir des recettes supplémentaires.

Il faut noter cependant que la distribution des dividendes aux actionnaires **n'est pas garantie** : elle est soumise à la discrétion de l'entreprise et intervient après le paiement de la dette.

MODE DE CALCUL

Participation de l'État = **Dividendes distribués** (en unités monétaires) × **Taux de participation de l'État** (en pourcentage du capital de la société extractive)

PERIODICITE

Les dividendes sont généralement versés **annuellement**, sur la base des bénéfices après impôts d'une année d'exploitation.

ORDRE DE GRANDEUR

De plus en plus d'États exigent d'entrer au capital des sociétés extractives.

- Dans le **secteur minier**, de nombreux pays africains demandent aujourd'hui une **participation gratuite de 10 %**.
- Dans le **secteur pétrolier**, la **participation contributive** et la **participation portée** peuvent être beaucoup plus élevées, jusqu'à **60%** comme au Nigeria.

DIVIDENTE ORDINAIRE ET DIVIDENTE PRIORITAIRE

Contrairement au paiement des impôts qui est obligatoire, le versement de **dividendes ordinaires** est une **décision discrétionnaire** prise par l'**assemblée générale** de l'entreprise. Afin de **sécuriser les recettes**, certains pays prévoient donc que la participation de l'État prenne la forme d'actions à **dividendes prioritaires**, qui sont versés dès que la société dégage des bénéfices.

Le contexte du droit des sociétés

Le contexte minier

Généralement, le **code minier** prévoit que le titulaire d'un **titre d'exploitation** minière doit créer une **société locale**, de droit national, qui est une **filiale de la société minière mère**, dont la seule activité est l'exploitation minière et dans laquelle l'État participe, à titre gracieux.

Cette **participation gratuite** ne peut faire l'objet de dilution, même en cas d'augmentation du capital. Une **participation supplémentaire** de l'État est possible, mais celle-ci est alors acquise dans des conditions normales, c'est-à-dire en numéraire. Lorsqu'elle est prévue, cette participation supplémentaire ne peut toutefois pas dépasser un pourcentage du capital, fixé lui aussi par la loi.

Le contexte pétrolier

Dans le **secteur pétrolier**, contrairement au secteur minier, il est inhabituel pour une seule société de financer, développer, et exploiter un champ pétrolier à moins que le champ soit petit ou la société ait une capacité de financement suffisante. L'investissement dans les projets pétroliers sont souvent à plus forte intensité de capital et plus risqué que les projets miniers ; c'est

pour cette raison que les **sociétés pétrolières souvent unissent leurs forces pour financer, développer, et exploiter le champ.**

- La forme la plus courante consiste à mettre en place une **coentreprise non constituée** (unincorporated joint venture). Chaque participant détient une participation dans les actifs et la production du projet, calculée au prorata selon son intérêt financier. Dans une coentreprise non constituée, les participants ont le droit d'augmenter et commercialiser la production à proportion de leur intérêt, et en tant que tel ils ne reçoivent pas les dividendes, mais juste leur propre part de pétrole produit. Pour simplifier, le terme de "dividendes" sera malgré tout utilisé dans la suite. La coentreprise non constituée est gouvernée par une entente de développement conjointe, et un participant est responsable de l'opération ("l'opérateur").
- Une autre forme des opérations conjointes est une **coentreprise constituée** (incorporated joint-venture), mais celles-ci sont moins fréquentes ; elles nécessitent la création d'une coentreprise spéciale commune. Dans le cas d'une coentreprise non constituée, les participants reçoivent les dividendes à proportion de leur intérêt.

• Les modes de participation

Trois grands **modes de participation** sont possibles :

- **La participation gratuite ou non-contributive**
Avec la **participation gratuite**, le gouvernement **ne paie pas les actions** qui lui sont données. Mais il pourrait tout de même subir un coût si la société négocie un avantage fiscal dans le paquet fiscal en échange de la participation gratuite. La participation gratuite n'est pas commune dans le cas des coentreprises constituées et non constituées.
- **La participation contributive**
Avec la **participation contributive**, l'État forme une coentreprise comme le ferait un partenaire privé : il **achète ses actions** au taux du marché et doit satisfaire les appels de fonds pour les dépenses de développement du projet durant la vie du projet.
- **La participation portée**
Avec la **participation portée**, le partenaire privé prête de l'argent à l'État pour que l'État puisse payer sa participation. Ce **prêt est remboursé par les dividendes**. L'État doit être conscient que le partenaire privé peut appliquer un taux d'intérêt sur la participation, supérieur au taux de marché, ce qui pourrait retarder considérablement le rendement financier sur la participation parce que le remboursement de la dette absorbera les dividendes dans leur totalité pour une longue période.

Dans le **secteur minier**, les **participations gratuites** sont de plus en plus fréquentes et elles peuvent être complétées par des **participations contributives**. Dans le **secteur pétrolier**, les **participations portées** sont les plus fréquentes.

Le taux de participation

Même si tous les États du continent africain n'exigent pas d'entrer au capital des sociétés minières, ils sont de plus en plus nombreux à le faire. Le **taux de participation gratuite est le plus souvent fixé à 10 %**.

Toutefois, depuis quelques années, les **taux exigés de participation non-contributive sont en augmentation**. Plusieurs pays ayant inséré ou modifié récemment leur participation ont fixé des taux supérieurs à 10%.

Comparer la participation de l'État en Afrique

SENEGAL

Participation gratuite : 10%

Participation maximale : 35%

Les implications économiques

La participation de l'État au capital est un prélèvement **relativement neutre** puisqu'il n'est payé que lorsque l'entreprise dégage un **bénéfice après impôts** et verse des **dividendes**.

I.2 L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM)

DEFINITION

L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières est un **impôt sur le revenu des actions et autres parts d'entreprises**. Il taxe notamment les **dividendes** versés aux actionnaires ou associés.

MODE DE CALCUL

Impôt sur le revenu des valeurs mobilières = **Dividendes distribués**, à l'exception des dividendes versés à l'État (en unités monétaires) × **Taux d'IRVM** (en pourcentage)

PERIODICITE

Les dividendes sont généralement versés **annuellement**, sur la base des bénéfices après impôts d'une année d'exploitation. L'impôt est prélevé à cette occasion. Les dettes de l'entreprise doivent être payées avant le versement de tout dividende.

ORDRE DE GRANDEUR

Les taux de l'IRVM ont baissé au cours des dernières décennies. De nombreux pays africains appliquent aujourd'hui des **taux compris entre 10 % et 20 %**.

RESIDENCE

L'IRVM est un impôt sur le revenu dû par les **agents résidents**, c'est-à-dire par les individus qui ont leur **résidence fiscale** dans le pays. Lorsque les revenus sont versés à des **agents non-résidents**, qui ont leur résidence fiscale dans un autre pays, l'IRVM est dû dans cet autre pays. Mais le pays d'origine peut prélever une **retenue à la source** sur les revenus sortants. Les taux de la retenue à la source peuvent différer de ceux de l'IRVM.

TEMRINOLOGIE

IRVM ou IRCM ? Dans la plupart des pays francophones, l'**impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM)** s'accompagne de l'**impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements (IRC)**. Les deux forment alors l'**impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (IRCM)**. Dans les pays anglophones, le terme unique de **retenue à la source (withholding tax)** est utilisé pour les non-résidents comme pour les résidents.

Le taux d'imposition

Les taux de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ont baissé au cours des dernières décennies. De nombreux pays africains appliquent aujourd'hui des **taux d'IRVM compris entre 10 % et 20 %**.

Dans certains pays, les entreprises extractives peuvent se voir appliquer un **taux spécifique** qui diffère du **taux normal** applicable aux autres entreprises. Il s'agit généralement d'un **taux réduit**, le plus souvent de moitié, voire une **exonération totale**, afin de soutenir le secteur extractif. Mais les taux réduits ou exonérations d'IRVM sont bien moins fréquents dans le secteur extractif qu'en matière d'impôt sur les sociétés (IS) ou d'impôt minimum forfaitaire (IMF).

Comparer l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières en Afrique

SENEGAL

TAUX : 10%

Les implications économiques

De la même manière que la participation de l'État, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières est un prélèvement **relativement neutre** puisqu'il n'est payé que lorsque l'entreprise dégage un **bénéfice après impôts** et verse des **dividendes**.